

1502470-65.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins - SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502470-65.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502470-65.2022.8.26.0322

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (Crime / Contravenção contra Idoso)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Karen Gabriela da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra KAREN GABRIELA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 8h, na Rua Cônego Vicente Francisco de Jesus, n. 892, Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca de Lins, subtraiu, para si, com emprego de grave ameaça e violência exercida contra Ilda Lunardon (pessoa idosa), a quantia de R\$40,00 (quarenta reais) pertencente à vítima.

Houve prisão em flagrante (fls.01/02) da autora dos fatos, posteriormente convertida em prisão preventiva (fls.37/39).

A denúncia foi recebida (fl. 67/68).

A denunciada foi citada (fls. 83) e apresentou resposta à acusação (fl. 74/79).

A decisão de fl.93 manteve a prisão cautelar, afastou a absolvição sumária da denunciada e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e a ré foi interrogada.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 119/125).

A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de roubo para o de furto. Pediu a aplicação do princípio da insignificância e da atenuante pela confissão espontânea (fls. 129/132).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência de fls. 09/12, pelo relatório de fls. 57/59 e pela prova oral colhida.

A vítima Ilda Lunardon, em solo policial, relatou que estava em sua casa. Seus gatos entraram, com medo. Saiu da residência, acreditando que era Rubens, pessoa que reside nos fundos do seu imóvel. A ré estava escondida perto de uma planta. Foi agarrada pela cintura. Karen tapou sua boca com uma das mãos, para que não gritasse. Foi arrastada para o interior da casa. Seus pés ficaram machucados. A ré dizia "quero dinheiro". A residência foi "revirada" por Karen. Teve a quantia de R\$40,00 subtraídos. A acusada se evadiu do local (fls. 06). Em juízo, disse que viu seus gatos correndo. Acreditava que seu vizinho estaria no local. A ré estava escondida atrás de uma planta. Karen lhe agarrou e lhe arrastou para dentro de casa. A ré dizia "quero dinheiro". A acusada mexeu nos pertences de sua casa e subtraiu uma quantia de dinheiro. Não conhecia Karen, mas sabe que ela mora na rua de sua residência. Foi agredida no momento em que foi arrastada. Seus dedos sangraram (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Fabrício Rubens Teixeira da Cunha, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 03. Em juízo, disse que foram acionados. A vítima relatou que saiu da residência pois escutou um barulho, momento em que se deparou com uma mulher alta, magra, morena, que tinha machas no rosto. Ilda foi agarrada, teve a boca tapada e foi arrastada para dentro do imóvel. A casa foi "revirada". A ré subtraiu R\$40,00 e se evadiu pelo muro. A vítima estava com os pés machucados. Os vizinhos informaram que a autora dos fatos teria sido "Gabi". Realizaram buscas, mas não localizaram a acusada. A Força Tática prendeu a ré no período noturno. Não participou da abordagem (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Pedro Augusto de Mello, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 05. Em juízo, disse que tiveram conhecimento do roubo. Investigaram o caso. Foram informados sobre as características da ré. A vítima reconheceu, por meio de fotos, Karen como sendo a autora dos fatos. Colheram imagens de câmeras de segurança e visualizaram a acusada saindo do local. Enviaram as informações para a polícia militar. No final do dia, Karen foi presa pelos militares. O flagrante foi realizado. A ré admitiu que subtraiu o dinheiro, mas disse que não agrediu Ilda (mídia digital/SAJ).

A ré Karen Gabriela da Silva, em solo policial, disse que foi até a casa da vítima, pois sempre pede pão à ela. Ilda lhe convidou para entrar. Visualizou a quantia de R\$30,00 em cima da mesa. Subtraiu o dinheiro. A vítima não percebeu o delito. Despediu-se de Ilda e saiu da residência. Não tapou a boca da vítima, nem forçou a entrada no imóvel. Não "revirou" a casa. Subtraiu o dinheiro (fls. 07). Em juízo, disse que era usuária de crack e morava na rua. Não trabalhava. Realizava "programas". Possui condenação criminal por agressão. É usuária de crack. Já foi internada para tratamento de dependência química, sem sucesso. Confessou que realizou o roubo. Queria utilizar crack. Havia parado de fazer "programas", em respeito aos seus filhos. Ficava pelo local, pois a vítima lhe fornecia alimentos. Na data dos fatos estava em abstinência por causa da droga. Entrou no local e tapou a boca de Ilda. Não arrastou a vítima. Ilda caiu no chão. Levantou a senhora e a colocou sentada na cadeira. "Revirou" a casa em busca de dinheiro. Subtraiu R\$40,00. Não agrediu Ilda. Não teve a intenção de machucar a senhora. Não sabia que chegaria a tal ponto por causa do entorpecente. Tem dois filhos. Viu o momento em que Ilda se machucou. Arrependeu-se. Havia utilizado crack durante toda a noite. Somente o cansaço lhe fazia parar de utilizar droga (mídia digital/SAJ).

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente

mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp

262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO.

IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssomos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.

Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, o depoimento dos policiais está em consonância com o depoimento da vítima e demais provas juntadas aos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório.

Ademais, a própria ré, em juízo, confessou a prática do delito. Disse que na data dos fatos estava em abstinência por causa da droga; entrou no local e tapou a boca de Ilda. Afirma que não arrastou a vítima. Disse que Ilda caiu no chão e viu quando ela se machucou. Relata que não teve a intenção de machucar a senhora.

Vê-se, portanto, que a ré confessou que tapou a boca da vítima e que ela caiu no chão, machucando-se; e que subtraiu o valor de R\$40,00 de Ilda. Configurado, assim, o tipo penal previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Ainda que a ré alegue que não arrastou a vítima e não quis machuca-la, não há dúvida de que houve emprego de violência contra a vítima para que a ré subtraísse a quantia em dinheiro. Desse modo, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto simples, como pretende a Defesa em suas alegações finais.

Também não há como reconhecer a aplicação do princípio da insignificância. Embora o valor subtraído não seja expressivo, trata-se de crime de roubo, sendo que a jurisprudência consolidada veda a aplicação do princípio da insignificância em sede de crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, uma vez que indica maior reprovabilidade da conduta delituosa. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ATIPICIDADE DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DE EFETIVA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO PENAL. PRECEDENTES. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, como causa de atipicidade da conduta, é cabível desde que presentes os seguintes requisitos: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 2. O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se aplica ao roubo a incidência do princípio da insignificância, porque tratando-se de crime complexo, em que há ofensa bens jurídicos diversos o patrimônio e a integridade da vítima -, é inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos. 3. O recrudesimento da pena em razão das majorantes do crime de roubo deve ser precedida de adequada fundamentação, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem exasperação mais expressiva, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de aumento configuradas na espécie, em desprestígio à Súmula 443-STJ. 4. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório. (STJ 5.^a T. HC 210.541 rel. Min. Moura Ribeiro j. 01.10.2013 DJe. 07.10.2013)

A prova acostada aos autos autoriza condenação, posto que robusta e convergente no sentido de indicar que a acusada praticou o roubo descrito na denúncia.

Incide a agravante prevista no art. 61, II, "h" do CP, pois a vítima é pessoa idosa. Por essa razão, a pena será exasperada em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de roubo, a teor do disposto no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Observando o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que a ré possui apenas uma condenação transitada em julgado (fls.29 - Proc. nº 1500016-

92.2019.8.26.0104, Vara Única de Cafelândia, art. 129, caput, art. 147, caput, por duas vezes e art. 147, caput, por três vezes, todos c.c art. 69, caput, todos do CP, com trânsito em julgado em 06/12/2019), a qual será considerada para efeitos de reincidência, na segunda fase de aplicação da pena. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há duas agravantes a serem consideradas: o crime foi praticado contra pessoa idosa (art.61, II, "h" do CP) e a ré é reincidente (art.61, I, do CP). Por outro lado, há a atenuante da confissão espontânea da ré diante de autoridade (art.65, III, "d" do CP). Sendo assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, restando apenas uma agravante a ser

valorada. Presente a agravante do artigo 61, II, "h" do Código Penal, elevo a pena base em 1/6 (um sexto), passando ao montante de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Em virtude da quantidade de pena e da reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do CP. Atento às condições financeiras da ré, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou mesmo a concessão do sursis, em razão da pena aplicada e da reincidência.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré KAREN GABRIELA DA SILVA como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nego à ré o direito de apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, razões que se somam àquelas que constam das fls. 37/39. Assim, deverá ser recomendada, desde logo, na penitenciária onde está recolhida.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA